

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן

פ/1121/25

הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – נקיטת אמצעים למניעת הטרדה מינית במקומות בילוי), התשפ"ג–2023

1. הוספת סעיף 7א בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח–1998¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 7 יבוא:

"7א. (א) מי שעיסוקו בהפעלת מקום בילוי, חייב למניעת הטרדה מינית במקומות בילוי
לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות העניין, כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במקום הבילוי ולסייע בידי מי שנפגע מהטרדה מינית במקום, ולשם כך עליו, לכל הפחות –

(1) לקבוע מודעה שבה יוצהר האיסור על הטרדה מינית ויפורטו בה דרכי קבלת סיוע והגשת תלונות שעניינן הטרדה מינית; המודעה תפורסם במקום בולט לעין בשפה העברית ובשפות נוספות בהתאם לאופי המבליים במקום; שר המשפטים יקבע את תוכן ודרך הצגת המודעה;

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 166.

(2) לקבוע נוהל שיסדיר פנייה למטריד לכאורה, על פי בקשת המתלונן, בדרישה לזהות עצמו ולמסור את שמו המלא וכתובתו, לשם הגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות, בהתאם לסמכויות מקום הבילוי הקבועות בחוק או לפיו; כמו כן, על מפעיל המקום לנקוט אמצעים סבירים כלפי מי שנמצא מטריד אדם אחר לכאורה, כדי להרחיקו מהמתלונן או ממקום הבילוי;

(3) להעביר לכלל העובדים במקום הבילוי הכשרה או הדרכה למניעת הטרדה מינית אחת לשנה על ידי ארגון או גוף מוכר העוסק במניעת הטרדה מינית, וכן להנחות כל עובד חדש על פי חוק זה ולפי ההדרכות המועברות במקום.

(ב) מי שעיסוקו בהפעלת מקום בילוי שלא מילא את חובותיו לפי סעיף קטן (א)(1) עד (3) יהיה אחראי לעוולה אזרחית לפי סעיף 6.

(ג) בסעיף זה –

"מקום בילוי" – בר, דיסקוטק, מתחם המיועד להופעה או עסק אחר שנועד לבילוי, ואשר עיקר הפעילות בו מתבטאת בהגשת ומכירת משקאות חריפים לשם שתייה במקום או בקיומה של רחבת ריקודים;

"מי שעיסוקו" – כהגדרתו בסעיף 3(ג) לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000.²

תיקון סעיף 8 2. בסעיף 8 לחוק העיקרי, אחרי "תקנון כאמור בסעיף 7(ב)" יבוא "או מודעה כאמור בסעיף 7א(א)(1), לפי העניין".

ד ב ר י ה ס ב ר

² ס"ח התשס"א, עמ' 58.

מטרתו של החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 (להלן – החוק), היא להגן על כבודו של אדם, חירותו ופרטיותו, כדי לקדם את השוויון בין המינים. כמו כן החוק מקדם מודעות ציבורית לתופעת ההטרדה המינית.

בשונה מהמודעות הגוברת והולכת לתופעת ההטרדה המינית בכלל ובמקומות עבודה בפרט, עד השנים האחרונות כמעט ולא התקיים שיח חברתי ומשפטי בנוגע להטרדה ופגיעה מינית במקומות בילוי של חי הלילה – זירה שבה קוד ההתנהגות שונה מאשר במרחבים אחרים, ובה הגבולות של מותר ואסור מטושטשים יותר. בארץ, לא קיימים נתונים רשמיים אודות היקף תופעת האלימות המינית וההטרדות במקומות בילוי. סקרים ראשוניים מסוגם בנושא נערכו בשנת 2017 על ידי עמותת "לילה טוב – לבלות בלי הטרדות" והקליניקה לזכויות נשים במכללה למינהל. מטרותיהם העיקריות היו איסוף נתונים על היקף תופעות ההטרדה המינית ופגיעות מיניות אחרות בחיי הלילה, נתונים על היכרות קהל המבלים והמבלות עם מקרים של שימוש בסמי אונס, ובחינת המודעות של קהל המבלים והמבלות לסוגיות האלימות וההטרדה המינית בחיי הלילה. מהסקרים עולה תמונה מדאיגה המצביעה על שיעור מקומם של מבלים ומבלות שחווי הטרדה מינית (כ-77% מהמשיבות, מתוכם הרוב המכריע עברו חוויה של מעשים מגונים ונגיעות לא רצויות, וכ-43% שהעידו כי הוטרדו מעל שמונה פעמים) וכן שחווי או מכירים אדם שחווי תסמינים המתאימים לסימום באמצעות סמי אונס (54%).

תופעת ההטרדה המינית, בדומה לפגיעות מיניות אחרות, מאופיינת בתת דיווח, קרי היעדר תלונות מצד המוטרדות. נוסף על כך, בשונה מזירת מקום העבודה או מוסד להשכלה גבוהה, האחריות של מקומות הבילוי על ביטחונם האישי של המבלות והמבלים והאחריות לטיפול באלימות מינית המתרחשת בשטחם, אינה ברורה ואינה מוסדרת כראוי, באופן המותאם לחיי הלילה. מסקר הקליניקה לזכויות נשים במכללה למינהל עולה כי למעלה מ-80% מקהל המבלות שחווי הטרדה לא פנו לעזרה ואף לא התלוננו, במקרים מועטים מאוד הוצאו המטרידים מהמועדון, ואילו ברוב המקרים לא התייחסו עובדי המועדונים למקרה בכובד ראש ואף זלזלו במהות הפנייה.

מטרת הצעת החוק היא צמצום תופעת ההטרדות המיניות בחיי הלילה ויצירת מרחב בטוח לקהל המבלים והמבלות, תוך מתן כלים למקומות הבילוי להגברת האכיפה בתחום והטיפול במקרים המתרחשים בשטחי העסק. הצעת חוק זו נועדה לאפשר התאמה של הכלים שפותחו זה מכבר למניעה וטיפול בהטרדה מינית במקומות עבודה ולימודים, לעולם חיי הלילה, על אפשרויותיו ומגבלותיו. על פי הצעת החוק יחויב מקום בילוי של חי הלילה להעביר הכשרות לצוותי המקום, לקבוע נהלים למניעה וטיפול במקרים של הטרדה מינית במקום ולקבוע שילוט להעלאת המודעות בנושא לבאי המקום. כמו כן יוכל ציבור המבלים במקומות הבילוי להיעזר בבעלי המקומות על מנת לקבל את פרטי המטריד הדרושים לשם הגשת תלונה במשטרה. לפי הצעת החוק יפורסמו במקומות אלה עיקרי הוראות החוק למניעת הטרדה מינית, לרבות רשימת ההתנהגויות האסורות על פיו, וכן הסבר על הדרך להגשת תלונה בעניין. הצעת החוק נכתבה בשיתוף עמותת "לילה טוב – לבלות בלי הטרדות" והקליניקה לזכויות נשים במכללה למינהל.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/1278/24).

הצעת החוק זהה לפ/1278/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)